

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2983/2535

นาย ประเสริฐ พุง สี
นาย เอี้ยง แซ่อู่

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62

จำเลยได้แต่งตั้ง ล. เป็นทนายความดำเนินการในชั้นบังคับคดีจำเลยมิได้กล่าวอ้างว่าใบแต่งตั้งทนายไม่ถูกต้อง การที่จำเลยแต่งตั้งทนายความให้ว่าต่างและดำเนินการสอบสวนพิจารณาแทนตน จำเลยก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของทนายความที่ตนแต่งตั้ง จำเลยจะอ้างว่าทนายของตนดำเนินการสอบสวนพิจารณาในชั้นบังคับคดีคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยจำเลยไม่ทราบเรื่องหาได้ไม่หากทนายจำเลยดำเนินคดีผิดพลาดประการใด ย่อมต้องถือว่าเป็นความผิดพลาดของจำเลยด้วย จำเลยจึงไม่อาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำคู่ความและกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดีที่ ล. กระทำไปแล้วได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่รูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืน โจทก์ยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นให้ออกหมายบังคับคดี ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดี

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนคำคู่ความฝ่ายจำเลยและกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดีทั้งหมดที่ทนายจำเลยกระทำไป เนื่องจากมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงศาลชั้นต้นสั่งว่าพิจารณาแล้วไม่มีเหตุจะเพิกถอนการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดี ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความว่าจำเลยได้แต่งตั้งทนายเลิศสิริ พิมพา เป็นทนายความดำเนินการในชั้นบังคับคดี โดยระบุไว้ในใบแต่งตั้งทนายความด้วยว่า ให้มีอำนาจใช้สิทธิหรือสละสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา ถอนฟ้องประนีประนอมยอมความ ยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ปรากฏตามใบแต่งตั้งทนายจำเลยฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2531 จำเลยมิได้กล่าวอ้างว่าใบแต่งตั้งทนายดังกล่าวไม่ถูกต้องแต่อย่างใด คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยจะร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำคู่ความและกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดีที่ทนายจำเลยกระทำไปแล้วได้หรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยแต่งตั้งทนายความให้ว่าต่างและดำเนินการกระบวนการพิจารณาแทนตน จำเลยก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของทนายความที่ตนแต่งตั้ง จำเลยจะอ้างว่าทนายของตนดำเนินการกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดีคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยจำเลยไม่ทราบเรื่องราวได้ไม่ หากทนายจำเลยดำเนินคดีผิดพลาดประการใด ย่อมต้องถือว่าเป็นความผิดพลาดของจำเลยด้วย กับทั้งเมื่อได้ตรวจสอบสำนวนในชั้นบังคับคดีแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่าทนายจำเลยได้ดำเนินการพิจารณาเกินกว่าอำนาจและหน้าที่แต่อย่างใด ส่วนเรื่องที่จำเลยอ้างว่า จำเลยกำลังดำเนินการเพื่อจะให้มีการจดทะเบียนการจ่ายยอมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่รुकล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์นั้นไม่เกี่ยวกับสิทธิของโจทก์ที่จะบังคับคดีในคดีเรื่องนี้ซึ่งถึงที่สุดและไม่เป็นเหตุที่จะถอนหรืองดการบังคับคดีในคดีเรื่องนี้ได้แล้วจำเลยจึงไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนคำคู่ความและกระบวนการ

พิจารณาที่ทนายจำเลยได้กระทำไปแล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของจำเลยมานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>